

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2162/2532

พลตำรวจสำรองสินพร นาคถาวร
พลตำรวจสำรองศุภชัย โชติมุข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 444, มาตรา 446, มาตรา 76

ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง, มาตรา 95

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยรวม 5 ปากเพราะพยานเหล่านี้กับพยานที่จำเลยที่ 1 และที่ 5 นำเข้าสืบแล้วกับตัว จำเลยที่ 1 เป็นพยานคู่กันแม้สืบไปก็ได้ความเหมือนกับที่จำเลยที่ 1 กับพวกเบิกความมาแล้ว ทั้งข้อเท็จจริงได้ความจากคำให้การของพยานดังกล่าว ในสำนวนสอบสวนเพื่อพิจารณาทัศนคติทางวินัยแก่จำเลยที่ 1 ว่าพยานเหล่านี้ไม่เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ แต่มารู้เห็นเมื่อเกิดเหตุแล้วการที่จะสืบพยานเหล่านี้ไปจึงไม่เป็นประโยชน์แก่คดี และเป็นการฟุ่มเฟือยเกินไปคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานดังกล่าวจึงชอบแล้ว

โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นนักเรียนโรงเรียนพลตำรวจภูธร 4 ของกรมตำรวจ จำเลยที่ 5 การที่จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 5 การฝึกหัดหัด เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ในฐานะนักเรียนพลตำรวจตามคำสั่งและนโยบายของจำเลยที่ 5 เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เกิดความเสียหายขึ้นก็เรียกได้ว่าจำเลยที่ 1 ทำละเมิดในหน้าที่การงาน กรมตำรวจ จำเลยที่ 5 แม้ไม่ได้ร่วมทำละเมิดและมีได้เป็นลูกจ้างนายจ้างหรือตัวแทนก็จำต้องร่วมรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นด้วยตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76

การที่ปิ่นในความครอบครองของจำเลยที่ 1 ล้นขึ้น และโจทก์ได้รับอันตราย
สาหัสเป็นการทำให้โจทก์เสียหายแก่ร่างกายซึ่ง ตามมาตรา 444 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โจทก์ชอบที่จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป กับ
เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามที่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446 บัญญัติไว้ได้ การวินิจฉัยถึงค่าใช้จ่าย
และค่าเสียหายไม่มีกฎหมายใดบัญญัติว่าจะต้องคำนึงถึงฐานะและรายได้ของผู้เสีย
หาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งห้าร่วมทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วม
กันชำระเงิน ๕๐๒,๙๕๗.๕๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยทั้งห้าให้การว่า ที่เกิดเหตุขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย โจทก์สมัครเข้ารับ
ราชการตำรวจโดยรู้อยู่แล้วว่าต้องฝึกภาคสนามซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้โจทก์ยอม
เสี่ยงเข้ารับภัยเอง เมื่อเกิดเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำเลยจึงไม่ได้ทำละเมิด
ต่อโจทก์ โจทก์เสียหายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๕ ร่วมกันชำระเงิน ๔๓๐,๙๕๗.๕๐ บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ กับ
ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๕ ร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า
ทนายความให้ ๒๐,๐๐๐ บาท ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ให้ยกค่า
ฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์และจำเลยที่กล่าวแล้วให้เป็นพับ

จำเลยที่ ๑ และที่ ๕ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๕ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๕ ฎีกาในข้อแรกว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดสืบสืบตำรวจเอกธนวัฒน์ สิมสวัสดิ์ จำเลยที่ ๓ พลข บรรจง บุตรผล พลข รัชตะ งามสงวน และพลข วิบูลย์ ชำนิงาน พยานซึ่งอยู่ใกล้ขีดที่เกิดเหตุเป็นการไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าพยานเหล่านี้กับสืบตำรวจตรีสุระทัย วิชาผงสืบตำรวจโทบรรเลง พรหมมิน พยานที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๕ นำเข้าสืบแล้วกับตัวจำเลยที่ ๑ เป็นพยานคู่กัน การที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๕ จะนำพยานเหล่านี้เข้าสืบอีกจึงไม่จำเป็น และเป็นการฟุ่มเฟือย เพราะยืมไปก็ได้รับความเหมือนกับที่ จำเลยที่ ๑ กับพวกเบิกความมาแล้ว ทั้งข้อเท็จจริงได้ความจากคำให้การของสืบตำรวจเอกธนวัฒน์ พลข บรรจง และพลข รัชตะในสำนวนสอบสวนเพื่อพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยแก่จำเลยที่ ๑ ว่าพยานเหล่านี้ไม่เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ แต่มารู้เห็นเมื่อเกิดเหตุแล้ว การที่จะสืบพยานเหล่านี้ไปจึงไม่เป็นประโยชน์แก่คดีจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๕ แต่ประการใด ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานเหล่านี้จึงชอบแล้ว ฎีกาจำเลยในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ข้อที่กรมตำรวจจำเลยที่ ๕ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๕ ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบแห่งละเมิดของจำเลยที่ ๑ นั้น คดีฟังข้อเท็จจริงได้ว่า โจทก์และจำเลยที่ ๑ เป็นนักเรียนโรงเรียนพลตำรวจภูธร ๔ ของจำเลยที่ ๕ ทางราชการกรมตำรวจมีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้โจทก์และจำเลยที่ ๑ เป็นพลตำรวจสำรอง การฝึกหัดของนักเรียนพลตำรวจเป็นไปตามคำสั่งของจำเลยที่ ๕ เพื่อวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจเรื่องการใช้อาวุธต่อผู้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายและรักษาความสงบภายใน กับเพิ่มพูนสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามนโยบายของจำเลยที่ ๕ ดังนี้เห็นได้ว่า จำเลยที่

๑ เป็นเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๕ การฝึกชั้ยยะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ในฐานะนักเรียนพลตำรวจตามคำสั่งและนโยบายของจำเลยที่ ๕ เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ เกิดความเสียหายขึ้นก็เรียกได้ว่าจำเลยที่ ๑ ทำละเมิดในหน้าที่การงาน กรมตำรวจ จำเลยที่ ๕ แม้ไม่ได้ร่วมทำละเมิดและมีได้เป็นลูกจ้าง นายจ้างหรือตัวแทนดังที่ฎีกาก็จำต้องร่วมรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นด้วย ทั้งนี้ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๖

ข้อที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๕ ฎีกาว่า ค่าเสียหายในการที่โจทก์ต้องเปลี่ยนท่อปัสสาวะพร้อมถุงพลาสติกและค่าสินไหมทดแทนกรณีโจทก์ต้องทนทุกข์เวทนาที่ต้องหิ้วถุงปัสสาวะไปตลอดชีวิต หมดความรู้สึทางเพศ และเสียความสามารถในการสืบพันธุ์ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์สูงเกินสมควรเพราะไม่คำนึงถึงฐานะและรายได้ของโจทก์เป็นการไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ป็นในความครอบครองของจำเลยที่ ๑ ล้นเกินและโจทก์ได้รับอันตรายสาหัสเป็นการทำให้โจทก์เสียหายแก่ร่างกายซึ่งตามมาตรา ๔๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โจทก์ชอบที่จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป กับเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๖ บัญญัติไว้ได้การวินิจฉัยถึงค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายดังกล่าวไม่มีกฎหมายใดบัญญัติว่าจะต้องคำนึงถึงฐานะและรายได้ของผู้ต้องเสียหายด้วย ดังนี้ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในปัญหาที่กล่าวจึงไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งจำนวนเงินที่กำหนดให้ก็มีได้สูงเกินสมควรดังที่ฎีกา ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ ๑ และที่ ๕ ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นายบุญศรี แก้วสาร
ศาลอุทธรณ์ - นายสุนทร จันทระศักดิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>